



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Vertrags-Nr: 0400-2010-0041
Bahnhof: Diverse
DfA-Strecke: 250
km 72.214 – 84.073



SBB CFF FFS

Vereinbarung

vom 22. Juni 2010

zwischen

den **Schweizerischen Bundesbahnen SBB**
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern
(nachstehend SBB)

Infrastruktur , Fahrplan und Netzdesign, Mittelstrasse 43, 3000 Bern 65

sowie

dem **Kanton Freiburg**
(nachstehend Kanton)

vertreten durch das Amt für Verkehr und Energie, Rue Joseph Piller 13, 1701 Fribourg

betreffend

Finanzierung der Studie «S-Bahn Bern, 2. Teilergänzung, Perronverlängerungen Horizont 2014» auf den Bahnhöfen der Linie:

Bern – Fribourg Flamatt, Wünnewil, Schmitten, Düringen

Gültig ab 22. Juni 2010

Art. 1

AUSGANGSLAGE

Im Rahmen der Weiterentwicklung der S-Bahn Bern, 2. Teilergänzung, werden der integrale ½-Stundentakt und im engeren Agglomerationsgürtel der ¼-Stundentakt geplant. Für das Angebot 2014-2019 sind auf den Linien Thun – Bern – Fribourg und Belp – Bern – Biel neu auch Doppelstockfahrzeuge für den Einsatz vorgesehen. Der Einsatz dieser Doppelstockfahrzeuge ist Teil des künftigen Fahrzeugkonzeptes der S-Bahn Bern und erfordert Perronlängen von 220 m.

An verschiedenen Haltepunkten der betreffenden Linien reichen die Perronlängen nicht aus. Der Kanton beauftragt deshalb die SBB, für diese Bahnhöfe auf der Basis von Studien Lösungen für Perronverlängerungen aufzuzeigen. Der Kanton wünscht, dass in jenen Fällen, wo Perronverlängerungen notwendig sind, dieser Halteort gleichzeitig auch vollständig behindertengerecht hergerichtet wird.

Art. 2

VEREINBARUNGSGEGENSTAND

2.1 Diese Vereinbarung regelt die Finanzierung (Kostenteiler Kanton / SBB) der Studien-Erstellung. Die Kosten betragen gemäss heutigem Stand CHF 80'000.—(excl. MWSt). Die Kosten der späteren Projektierungsphasen (Vorprojekt, Auflageprojekt, Bauprojekt, Ausführungsprojekt) bilden nicht Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung.

2.2 Die Studie umfasst die folgenden Halteorte:

- Flamatt
- Wünnewil
- Schmitten
- Düringen

Art. 3

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

3.1 Mit der Studie werden folgende Leistungen erbracht:

- Aufzeigen der gleisgeometrischen Machbarkeit
- Aufzeigen der baulichen Machbarkeit bei Ausführung unter Betrieb
- Kostenschätzung: +/- 30%
- Darstellung des Zeithorizontes für die Planung und Realisierung
- Studiendokumentation: Pläne 1:1'000
- Technische Kurzbeschreibung

Art. 4

PROJEKTLEITUNG

- 4.1 Für die Studie übernimmt die SBB Projektleitung. Sie erstellt die Projektierungsgrundlagen für die einzelnen Bahnhöfe nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Reglementen, Weisungen und Richtlinien der SBB sowie den gültigen Schweizer Normen.
- 4.2 Der Kanton sichert seine volle Unterstützung in den angebotsbezogenen und koordinativen Fragen zu. Er trägt die entstehenden Kosten selbst.
- 4.3 Die SBB informiert den Kanton regelmässig über den aktuellen Stand.

Art. 5

KOSTENTRAGUNG

- 5.1 Die Kosten für die Studie werden auf CHF 80'000.-- (Selbstkosten) geschätzt. Die Schätzungen der SBB umfassen den Aufwand für interne und externe Leistungen mit Stand Januar 2010. Der genannte Betrag versteht sich ohne MWST.
- 5.2 Der Kanton beteiligt sich zu 80% an den Studienkosten inkl. VGK¹. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt gemäss Schlussabrechnung, zuzüglich der MWST.

Der Kanton ist für die Einholung allfälliger Beiträge Dritter besorgt, welche gegebenenfalls auf seinen Anteil angerechnet werden.
- 5.3 Der Betrag von CHF 80'000.-- gilt als Kostendach. Der genaue Kostenanteil ergibt sich aus der Schlussabrechnung und dem festgelegten Kostenteiler.
- 5.4 Ist das Studienkostendach von CHF 80'000.-- erreicht, sind vor Inangriffnahme weiterer Arbeiten die notwendigen Kreditbeschlüsse einzuholen. Zudem bedarf es eines schriftlichen Nachtrags zur vorliegenden Vereinbarung.
- 5.5 Der Kostenteiler für die Studie stellt kein Präjudiz dar für den Kostenteiler der späteren Planung oder der Investitionskosten.
- 5.6 Der Kanton leistet seine Zahlungen auf Begehren der SBB. Der Betrag wird halbjährlich auf Grund des aufgelaufenen Aufwandes in Rechnung gestellt.
- 5.7 Kommt es zu einem Planungsabbruch, werden die bis zum Zeitpunkt des Planungsabbruchs für die Studie entstandenen Kosten im Verhältnis gemäss Punkt 5.2 getragen.

¹ VGK: Verwaltungs- und Gemeinkostenzuschlag 2%

Art. 6

ANGESTREBTE TERMINE

6.1 Die Studie wird per Ende 2010 abgeschlossen. Der Kanton leistet seine Zahlungen auf Begehren der SBB. Die Schlussabrechnung ist dem Amt für Verkehr und Energie per 31.12.2010 einzureichen.

Art. 7

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- 7.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt werden. Die ganz oder teilweise unwirksamen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt bei nicht vorhergesehenen Lücken der Vereinbarung.
- 7.2 Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.
- 7.3 Sie wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.
- 7.4 Änderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Fribourg, den 22. Juni 2010

Für den Kanton Fribourg

Amt für Verkehr und Energie, Volkswirtschaftsdirektion



Dr. Beat Vonlanthen
Staatsrat
Volkswirtschaftsdirektor

Bern, 05.07.10

Für die SBB



Daria Martinoni
Leiter Netzentwicklung



Hans Stauffer
Leiter Finanzen Fahrplan und Netzdesign